

Nama: MFTUKHAH

Kelas: 6B pai pagi

HUKUM MEMAKAI UANG DIGITAL

1. Pendapat pertama

Sebagian ulama memperbolehkan (mubah) penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar atau komoditas, selama memenuhi syarat syariah (ada manfaat, bisa diserahterimakan, tidak mengandung riba, gharar (ketidak jelasan) dan tidak digunakan untuk transaksi haram). (Aulia, 2020)

2. Pendapat kedua

Sebagian ulama melarang (haram) penggunaan cryptocurrency karena dianggap tidak sah sebagai mata uang, tidak memiliki nilai intrinsik, dan mengandung unsur spekulasi (gharar dan maisir). (Fauzi, 2022)

3. Dalil pendapat pertama

Kaidah fiqih: *Al-'adah muhakkamah*, yang berarti kebiasaan dapat menjadi hukum: dalam muamalah, praktik yang berlaku umum dapat menjadi dasar hukum, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya, penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran yang sah dapat diterima berdasarkan kaidah ini.

Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” Menuliskan nilai hutang, waktunya, beserta jatuh temponya dilakukan semata-mata untuk menghindari pertikaian dan menjauhi perselisihan. (Aulia, 2020)

4. Dalil pendapat kedua

Al-Qur'an surah An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Hadist Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

(HR. Muslim, No. 1513)

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: 'Rasulullah SAW melarang jual beli dengan lemparan batu (al-hashat) dan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (al-gharar)'.(Darisman et al., 2023)

5. Metode pendapat pertama

Pendapat pertama menggunakan metode kaidah fihiyyah dan istidlal (dalil umum)

6. Metode pendapat kedua

Pendapat kedua menggunakan metode istidlal dengan nash (al-que'an dan hadits) serta sad dzari'ah (pencegahan).

7. Aalasan Ulama' membolehkan

Karena mempermudah transaksi, efisien dan praktis, sudah menjadi kebutuhan Masyarakat modern, tidak bertentangan dengan prinsip dasar muamalah.

fatwa DSN-MUI No.116 Tahun 2017 tentang uang elektronik syariah disebutkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi.
- Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai perbankan, dan
- Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut (Fatwa DSN-MUI No. 116 tentang Uang Elektronik Syariah).(Aulia, 2020)

8. Alasan Ulama' melarang

Karena nilai tidak setabil terutama (crypto), berpotensi spekulasi (mirip judi), tidak ada bentuk fisik atau jaminan pasti, rawan penipuan.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang dan tujuan tertentu. Uang juga tidak memiliki nilai instrinsik karena nilainya akan berbeda-beda tergantung dari bahan pembuatannya. Uang diibaratkan sebagai sebuah cermin yang tidak mempunyai warna sendiri, tapi mampu merefleksikan semua warna. Inilah yang

kemudian menjadi konsep dasar keuanganal-Ghazali, dari pernyataan di atas dapat diambil suatu definisi uang menurut al-Ghazali, yaitu:

- Barang atau benda berpungsi untuk mendapatkan benda lainnya dan uang juga diartikan barang yang disepakati fungsinya sebagai media pertukaran (medium of exchange)
- Benda tersebut tidak memiliki nilai sebagai barang (nilai intrinsik)
- Benda yang memiliki nilai dan fungsi yang berbeda sebagai uang dapat ditentukan dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dengan kata lain suatu benda yang lebih berperan sebagai uang adalah nilai tukar (nominal).(Akbar & Huda, 2022)

9. Kelemahan pendapat pertama

Kurang memperhatikan Risiko gharar, terlalu longgar menerima inovasi baru.

10. Kelemahan pendapat kedua

Terlalu kaku terhadap perkembangan zaman, tidak mempertimbangkan kebutuhan Masyarakat modern.

11. Kekuatan pendapat pertama

Fleksibel dan adaptif, sesuai perkembangan teknologi, berlandaskan kaidah umum muamalah.

12. Kekuatan pendapat kedua

Lebih berhati-hati, menjaga dari potensi kerugian, menghindari unsur haram sejak awal.

13. Persamaan kedua pendapat

Sama-sama ingin menjaga harta (maqasid syarri'ah), sama-sama menggunakan dalil syar'I, sama-sama bertujuan menghindari kezaliman dalam transaksi.

14. Ulama yang membolehkan

Majelis ulama' Indonesia (MUI) (dalam konteks e-money tertentu) dan ulama konteporer yang pro fintech syariah

15. Ulama yang melarang

Sebagian ulama' timur Tengah (khususnya terkait cryptocurrency), dewan fatwa tertentu yang mengharamkan crypto

16. Analisis pendapat saya

Menurut saya, penggunaan uang digital boleh dengan syarat:

- Tidak mengandung riba

- Tidak digunakan untuk spekulasi berlebihan
- Ada kejelasan sistem dan keamanan

Karena dalam Islam, hukum asal muamalah adalah boleh, selama tidak ada dalil yang jelas mengharamkan. Namun, kehati-hatian tetap diperlukan terutama pada jenis uang digital seperti cryptocurrency yang berisiko tinggi.